

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 001909

Tocache, 07 JUN 2023

Vistos: Expediente VIR-2023001584, Memorando N° 151-2023-GRSM-DRE/DRE/DO.OO.UE30/JEF, Memorando N° 154-2023-GRSM-DRE/DRE/DO.OO. UE30/JEF, Informe N° 043-2023-GRSM-DRE/DO.OO.UE.303/UGA/RR.HH, Informe N° 045-2023-GRSM-DRE/DO.OO.UE.303/UGA/RR.HH, memorando n° 090-2023-GRSM-DRE/DO.OO.UE.303/UGA/RR.HH, memorando n° 091-2023-GRSM-DRE/DO.OO.UE.303/UGA/RR.HH, informe n° 021-2023-GRSM-DRE/DO.OO.UE.303/T-A, Nota de coordinación N° 045-2023-GRSM-DRE/DRE/DO.OO. UE30/JEF, Opinión Legal n° 036-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO.OO-UE303-AJ y Memorando N° 0360-2023-GRSM-DRE/DO.OO-UE303/JEF.

CONSIDERANDO:

Que, en la Constitución Política del Perú, expresa en su Artículo 16.- Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados: El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudios, así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación. Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas. Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del Presupuesto de la República;

Que, en el Artículo 141°.- De la Unidad de Gestión Educativa Local, del Decreto Supremo N° 011-2012-ED, señala que, la Unidad de Gestión Educativa Local, es una instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional. La Unidad de Gestión Educativa Local tiene funciones de Unidad Ejecutora presupuestal, en el marco del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Su creación, funcionamiento, fusión o supresión es autorizada por el Gobierno Regional, con opinión del Ministerio de Educación;

Que, la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la Administración Pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general;

Que, mediante Expediente VIR-2023001584 de fecha 26 de enero del 2023 el servidor Sr. DAVID RAMIREZ ESPINOZA solicita el pago mensual y el reintegro de la remuneración básica, para lo cual, adjunta copia de boletas de abril y mayo 2020 y de diciembre del 2022;

Que, con Memorando N° 151-2023-GRSM-DRE/DRE/DO.OO.UE30/JEF de fecha 08 de febrero de 2023 el Jefe de Operaciones solicita información sobre sus ascensos y procedimiento administrativos disciplinarios que ha tenido en la entidad el servidor David Ramírez Espinoza, a la Especialista Administrativo -I (Recurso Humanos);

Que, con Memorando N° 154-2023-GRSM-DRE/DRE/DO.OO. UE30/JEF de fecha 09 de febrero de 2023 el Jefe de Operaciones solicita



información sobre su solicitud referente al Decreto de Urgencia N° 105-2001(REM BASICA) que presento el servidor David Ramírez Espinoza, a la Especialista Administrativo -I (Recurso Humanos);

Que, con Informe N° 043-2023-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303/UGA/RR.HH de fecha 13 de febrero del 2023, la Especialista Administrativo -I (Recurso Humanos), concluye que está en espera el informe detallado de la responsable de planillas respecto al pago y la emisión de la Resolución Jefatural n°988-2018-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303, se solicite una opinión legal a la Oficina de Asesoría Jurídica;

Que, con Informe N° 045-2023-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303/UGA/RR.HH de fecha 13 de febrero del 2023, la Especialista Administrativo -I (Recurso Humanos), concluye que se sugiere solicitar la resolución Directoral N° 01498 del 30 de diciembre del 2009;

Que, mediante memorando n° 090-2023-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303/UGA/RR.HH de fecha 13 de febrero del 2023 la Especialista Administrativo -I (Recurso Humanos), solicita informe escalafonario del servidor David Ramírez Espinoza , a la responsable de Escalafón. Siendo atendida el mismo día según el expediente 016-2023871949.

Que, mediante memorando n° 091-2023-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303/UGA/RR.HH de fecha 13 de febrero del 2023 la Especialista Administrativo -I (Recurso Humanos), solicita información a la responsable de Planillas, respecto a porque se dejó de pagar el beneficio (remuneración básica) desde mayo 2020 al servidor David Ramírez Espinoza.

Que, mediante informe n° 021-2023-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303/T-A de fecha 14 de febrero del 2023, la responsable de Planillas, concluye: esta Oficina de planillas en merito a la Resolución Jefatural n° 287-2019-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303 ingreso al Sistema Único de Planillas (SUP) la bonificación diferencial en el mes de mayo 2020; Al haberse incrementado su remuneración en aplicación al DU. N° 105-2001, el sistema automático lo modifico la básica, acción que no depende de esta oficina sino el soporte del MINEDU;

Que, mediante Nota de coordinación N° 045-2023-GRSM-DRE/DRE/DO.OO. UE30/JEF de fecha 24 de febrero del 2023 deriva los actuados a la Directora de Asesoría Jurica de la UGEL Tocache, para su emisión de opinión legal sobre el reintegro de la remuneración básica desde mayo 2020 a diciembre del 2022.

Que, según Opinión Legal n° 036-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ de fecha 13 de marzo del 2023, la Directora de Asesoría Jurídica, recomienda DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud presentada por el servidor DAVID RAMIREZ ESPINOZA, indicando que se encuentra contraria a norma, debido que, mediante la Resolución Jefatural N° 000287-2019-GRSM-DRE/DO-OO.303 se le reconoce el pago en la planilla continua de la bonificación diferencial del servidor la suma de S/474.40, produciéndose el alza en sus remuneraciones. Situación que conlleva al incremento de sus ingresos mensuales y este a la reducción de su remuneración básica, hecho indicado en el informe n° 021-2023- GRSM-DRE/DO-OO-UE.303/T-A.

Que, con Memorando N° 0360-2023-GRSM-DRE/DO-OO-UE303/JEF, de fecha 15 de marzo del 2023, el Jefe de Operaciones de la U.E 303, autoriza proyectar RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE IMPROCEDENCIA del Sr. David RAMIREZ ESPINOZA, sobre el reintegro de remuneración básica en la suma de S/49.96 mensuales dejados de pagar desde el 01 de mayo 2020 hasta el 31 de diciembre del 2022; de acuerdo a la Opinión Legal N° 036-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ;

De conformidad con la Constitución Política del Perú, el Decreto Supremo N° 011-2012-ED, Reglamento de la Ley n° 28044 Ley General de Educación, Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.

SE RESUELVE:



ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de don David RAMIREZ ESPINOZA, identificado con DNI N° 22507515, administrativo nombrado de la UGEL, distrito de Tocache, provincia de Tocache y región San Martín, referente al pago de reintegro de remuneración básica en la suma de S/49.96 mensuales dejados de pagar desde el 01 de mayo 2020 hasta el 31 de diciembre del 2022, por que, mediante la Resolución Jefatural N° 000287-2019-GRSM-DRE/DO-OO.303 se le reconoce el pago en la planilla continua de la bonificación diferencial del servidor la suma de S/474.40, produciéndose el incremento de sus remuneraciones mensuales y este a la reducción de su remuneración básica, hecho indicado en el informe n° 021-2023- GRSM-DRE/DO-OO-UE.303/T-A de la responsable de planillas.

ARTÍCULO 2.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese y Comuníquese



Mg. JORGE DANNY SANDOVAL RUIZ

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
UGEL Tocache



JDSR/DUGEL
JEVG/JOA
SVYA/RRHH
cts/cds

